

מסורת הש"ס

(א) [נראה מיותר:] (ג) מכאן שיך לשל סוף העמוד, (ג) [ניטין יב:], (ד) [ע"כ שיך לעמוד הקודם], (ה) [מכאן חזר לרש העמוד], (ו) [דף מב:], (ז) [דף מ:],



הגהות הב"ח

(א) גמ' דרבי שמעון בן אליקים. י"ב סוף דף מב ע"כ: (ב) רש"י ד"ה אפילו עומד גמי לא: (ג) ד"ה ואין נוטלין שכר על העמידה וכו' שכר על העמידה וכו' שם המבקר מודיר היה שוכרו ומהנהו: (ד) ד"ה על העמידה וכו' דך הא המנהג בכל מקום: (ה) ד"ה ואיצט"י אימא הד"א עס ד"ה גזירה וכו' הכא גמי גזירה שמיא ישהא וכו' אגב דאכיל שיהי תמן אע"ג דקאי אבל הכא דלא אכל לא שוה ויתר וקאי לא מצאתי ויתר מזה הלשון ודחו לשון אדור למחורותא כ"ל ומינות משום שמה ומינות אמר ליה נמחק: (ו) ד"ה אפי' עומד גמי דא: (ז) ד"ה מאי פסקא וכו' על העמידה הס"ד ואח"כ מ"ה ואב"א היינו טעמא וכו' גבי שביעית הס"ד ואח"כ מ"ה גזירה שמה ומינות חסר כאן שהי עומד ואוכל נמחק: (ח) בא"ד דלילו תסס לא גזרינן בעמידה אלא משום שהרי עומד ואוכל אכל הכא דלא מטיא: (ט) ד"ה לעולם בשנכסי חולה אסורין על המבקר ולהכי מותר בעמידה כ"ל ומינות ושאיין נוטלין שכר על העמידה על המבקר הא אפשר בעמידה מבקר בעמידה דמהא לא אדריה שאיין נוטלין שכר על העמידה אכל בישיבה אדריה הס"ד: (י) ד"ה חלה בנו של מדיר וכו' שפיר היינו:

רש"י

במאי עסקינן. נכנס לבקרו: **אפילו יושב גמי**. יהא מותר שהרי נכסי חולה אין אסורין על המבקר ומותר ליהנות משלו: **אי בשנכסי כו'**. ולהכי אינו יושב בישיבה שלא יהנה משלו: **אפי' עומד** **(ו)** לא. דהנאה

היא לו שנהנה: **ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה**. שכר שהולך לבקר איתו: **ואין נוטלין** **(ו)** על העמידה.

ולהכי אינו יושב שאם היה יושב שם המבקר בחנם מותר היה לו שכרו ומהנהו אם לא יטול שכר אכל עומד הואיל ואין נוטלין שכר על העמידה מותר: **מאי פסקא**. דעל זה נוטלין שכר ולא על זה: **על העמידה לא בעי למשקל**. דעראי הוא דך הוא **(ו)** בכל מקום ולהכי עומד אכל לא יושב **דכיון דליכא שכר** [על העמידה] לא מהני ליה כלל: **ואיצטית אימא**. לעולם בשנכסי מבקר אסורין על החולה ואפילו במקום שאין נוטלין שכר על הישיבה. ודקאמרת אפי' יושב גמי כדקאמר רבי שמעון בן אליקים לקמן **(דף מב:)** לענין שביעית **(ט)**: **גזירה שמה ישהא בעמידה הכא גמי שמה ישהא בישיבה**. ושהייא דישיבה ודאי הנאה היא לחולה ולהכי לא ישב עמו. ואי קשיא אפילו עומד גמי לא גזירה שמה ישהא בעמידה הא לא קשיא דהתם כיון דאכל מפירי דשדה איכא למימר דלמא אגב דאכיל שיהי תמן אע"ג דקאי והכא דלא אכל משום הכי קאי: (לא מלמאין יותר מזה הלשון וחוה אמר ליה): **ט** **למחרותא**. לעבודתו. והואיל וקו"ל^א יכול הרב לומר לעבד

עשה עמי ואיני זך אינה הנאה למודר אם זה מפרנס עצדיו: **לפטומא עצידא**. דטהורה לשחיטה וטמאה לעובד כוכבים: **המודר הנאה מחבירו נכנס לבקרו עומד אכל לא יושב**. כדמפרש לקמן **(ז)**: **ט** **אפילו יושב גמי**. להוי דהא מבקר מותר בנכסי חולה: **אפילו עומד** **(ו)**. דהא אסור דדריסת הרגל: **לעולם בשנכסי מבקר אסורין על החולה**. ומשום הכי עומד אכל לא יושב כדמפרש בגמרא: **במקום שנוטלין שכר על הישיבה**. דהיושב לפני החולה משתכר פורתא משום דקעביד ליה לוותא בעלמא והלכך בישיבה אסור משום דקא מהני ליה ההוא אגרא דניתיב לאיניש אחרניא דיתיב קמיה: **אכל בעמידה דמוסר**. משום דלא קמהני ליה ולא מידי דהא לא עביד למיתב אגרא אעמידה: **מאי פסקא**. הא קמ"ל אע"ג דאיכא דוכתא שנוטלין שכר על הישיבה נוטלין אכל לא על העמידה **(ו)**. והיינו טעמא דבעמידה מותר אכל לא בישיבה כדאמר ר"ש בן אליקים בשילהי פירקין^א גבי שביעית: (חס"ר כא"ן) **שהרי עומד ואוכל**. גזירה שמה ישהא בישיבה מרובה והוי הנאה חולה. וא"ת נגזור בעמידה כי היכי דגזרינן התם בעמידה הא לא קשה דאילו התם **(ט)** גזרי' בעמידה אכל הכא דלא מטיא ליה הנאה בעמידה ליכא למיגזר שמה ירבה בעמידה אכל לא בישיבה שנוט לו לה לישב גזירה שמה ישהא בישיבה: **לעולם בשנכסי חולה אסורין על המבקר**. **(ט)** וכשאין נוטלין שכר על העמידה ולהכי מותר בעמידה דהא לאו מן חיותיה נדר כדאמר לקמן^א כל המבקר את החולה גורס לו שחיה ואהכי מותר: **הא אפשר בעמידה**. מבקר בעמידה דמהא לא אדריה **(ו)** אכל בישיבה אדריה: **חלה הוא**. המדיר מותר לבקרו: **חלה בנו** **(ו)** מודר שואלו בשוק על עסקי בנו: **היינו דשני בין הוא לבנו**. דאילו בשחלה הוא מותר ליכנס לשם דהא לא אדריה מן חיותיה אכל כשחלה בנו אינו נכנס לבקרו דהא ליכא חיותא דמדיר: **אלא לשמואל דאמר כו' מאי שאל הוא**. דמותר ומ"ש בנו דאסור הא בעמידה ליכא הנאה כלל אלא ודאי בנכסי חולה אסורין על המבקר מיירי וכדעולא וקשיא לשמואל: **אמר לך שמואל כו' וצרייטא**. מודינא דהכי הוא כדמוקי לה עולא בשנכסי חולה אסורין על המבקר מיהו בזה פליגנא עליה דאיהו מוקי לה בעומד אכל לא ביושב דהא אפשר בעמידה ואנא אמינא דצרייטא אפי' יושב שפיר דמי דאמר דלא אדריה מן חיותיה ל"ש עומד ול"ש יושב ודיקא גמי מדקמתי סתמא חלה הוא נכנס לבקרו אפי' יושב: **מאי פסקא**. דמתני' בשנכסי מבקר אסורין על החולה:

אין בין המודר פרק רביעי נדרים

ר"ן

למ.

למ א מיי פ"ו מהל' נדרים הל' ח סג לאין רמז טושי"ע י"ד סי' רכא פט"ז ד:



תוספות

אפי' עומד. דקא מטהני מדריסת הרגל: **במקום שנוטלין שכר על הישיבה**. לך אסור לבקר בחנם אכל בעמידה לאין נוטלין שכר עליה מותר בחנם דמזוה קעביד: על העמידה לא בעי למשקל. כיון דמזוה הוא ועל לו לעשות בחנם. על הישיבה בעי למשקל ואסור לעשות לו בחנם: דלא אדריה בחיותיה. כלומר היינו טעמא דעמד אע"ג דלדריה מן בימה לא היה דעתו לאסור עליו וינוט לא כאן בשביל חיותו לבקרו: **אפשר בעמידה**. והלכך בישיבה לא הוי חיותא שאפשר למבקר להיות בעמידה: חלה בנו שואלו בשוק. דאסור ליכנס בזמיו [כיון דשאיין] וס"ד דצרייטא מתפרשת כפ' דמתני': בשלמא לעולא גיחא. בשנכסי מבקר אסור ולגזט אסור אסוימים דבנו אדריה אלא לשמואל כי הוי דלגזט שרי בעמידה ה"נ בנו מותר בעמידה: **פסקא**. הדנר דמתני' בשנכסי מבקר אסור וצרייטא כשחלה אסור היה ליה לשנות התנא דצרייטא בענין דמתניין:



פירוש הרא"ש

אפי' יושב גמי. דהנאה כבוד לא חשיבא הנאה לאוסרה על החולה דמזוה קא עביד ואין החולה נהנה מדריסת הרגל אף על פי שלא נכנס להנאחו אלא לגזיקי החולה ואין הנאה דריסה שלו אפי"ה דבר חימה הוא לאסור דריסה ו':^א ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה. והוא עושה בחנם ומחל לו השכר ומהנהו: על העפירה לא בעי למשקל. דנראה כמזוה מזות ציקור ועל (ידי) הישיבה הוא דבעי למשקל כי טוטל שכר טרחה ונטול מללכתו: **איבעית אימא** גזירה שבא ישהא בישיבה. ובשנכסי מבקר אסורין על החולה ואין נוטלין שכר לא על הישיבה ולא על העמידה ואם ישהא בישיבה איכא הנאה מרובה לחולה וצ"ק ליתן שכר למי שישהה אלו כל כך: **בשנכסי חולה אסורין על המבקר ולא אדריה** בחיותיה. ולא היה דבעמו שלא יהנה ממנו דגזר שחיותו תלויה בו דהיינו ציקור חולה כי החולה נהנה מכל אדם המבקר אכל שאר חיי נפש בגון אכילה ושתיא אינו יכול לקבל ממנו: היינו דשאני בין הוא לבנו. דמחיות בנו אדריה: **ב"ש הוא וב"ש** דגזר דהנאה אסורה על החולה: **מאי פסקא**. שדרך הצרייטא לשנות בענין זה והמשנה בענין זה:

בנו. למה לא יבקרנו מעומד הא מזוה קעביד וגם אין הנאחו אסורה על החולה: **מאי פסקא**. שדרך הצרייטא לשנות בענין זה והמשנה בענין זה:

